

1500729-42.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. EVENTUAL PREJUÍZO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500729-42.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500729-42.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO VICTOR ROCHA DA SILVA e outro

Réus Presos

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

JOÃO VICTOR ROCHA DA SILVA e JONAS DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no artigo 157, § 2º inciso II do Código Penal, por cinco vezes, na forma do artigo 70, caput, parte final, do mesmo diploma legal, porque no dia 16 de abril de 2022, por volta das 01h30min, na Rodovia BR 116, 285, km 285, Jardim Itapecerica, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra - SP, na companhia de mais um indivíduo ainda não identificado, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo (apreendido), o veículo Chevrolet/Onix, placas PVL5028, documentos pessoais, relógio de pulso e telefones celulares, bens pertencentes às vítimas Marcia Galdino Rodrigues, Luzinete Galdino Nogueira Rodrigues, Margarete Galdino Rodrigues, Wellington da Silva e Ana Paula Batista da Silva, conforme termo de declarações de fls. 13, 14, 15, 16 e 17 e auto de exibição e apreensão de fls. 34. A denúncia foi recebida em 04/05/2022 (fls. 99/100). Os acusados foram citados (fls. 128), apresentando resposta à acusação (fls. 120/122 e fls. 138/141). Em instrução foram ouvidas quatro vítimas e uma testemunha. Os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que, nas circunstâncias de tempo indicadas, as vítimas estavam dentro do veículo Ônix, voltando do Vale do Amanhecer, quando uma Kombi passou a frente do veículo e parou.

Ato contínuo, saíram os acusados e mais um indivíduo ainda desconhecido, todos portando armas de fogo, oportunidade em que os increpados ordenaram às vítimas que descessem do auto deixando seus pertences.

Imediatamente, dois dos réus levaram o veículo Ônix com todos os pertences dentro e o outro acusado seguiu no automóvel Kombi, todos fugindo do local.

As vítimas, então, permaneceram na beira da estrada, quando, logo após, os guardas municipais por ali passaram e tomaram conhecimento do roubo que havia acabado de acontecer.

As vítimas informaram os dados do veículo objeto da res furtiva e iniciada as buscas, foi localizado, na condução de um dos acusados. Realizada a abordagem, os guardas encontraram o simulacro e objetos subtraídos das vítimas.

Na Delegacia de Polícia, as vítimas Luzinete e Ana Paula reconheceram JOÃO VICTOR (fls. 26 e 32), a vítima Márcia reconheceu JOÃO VICTOR e JONAS (fls. 28) e a vítima Wellington reconheceu JONAS (fls. 30) como sendo os autores do crime de roubo. Por sua vez, em seus interrogatórios, os réus permaneceram em silêncio (fls. 18 e 22). E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº BC3533-1/2022 (fls. 3/8), pelo auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 26, fls. 28, fls. 30 e fls. 32), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34), pelo auto de entrega (fls. 35) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

A vítima Margarete narrou que um dos envolvidos era loiro e outro era moreno, mas que, como estava atrás, não viu com muita precisão o rosto deles. Não reconheceu o acusado João Victor. Não reconheceu o corréu Jonas. Disse que estava vindo e passou uma perua na frente e parou. Quando parou saíram dois indivíduos e mandou todos os ocupantes do carro descenderem. Eles estavam armados e levaram tudo o que estava no carro, tais como malas, documentos e celular. Eles levaram a bolsa de viagem da depoente, com muitas coisas dentro. Um dos rapazes que estava com a depoente conseguiu acionar a polícia. O carro foi encontrado, mas os pertences não. O carro foi encontrado após 1 hora da prática do delito. Ninguém maltratou a depoente na delegacia. Não chegou a reconhecer os réus na delegacia. No dia dos fatos estava um pouco escuro. O crime ocorreu na estrada, de um lado havia mato e do outro havia chácaras. Estava no banco de trás, ao lado do passageiro. Eles impediram sua irmã de levar as roupas dela.

A vítima Márcia narrou que um dos réus era baixinho e loiro e outro era alto. Os dois eram magros. Reconheceu, na primeira formação o de número 3 e o de número 1, portanto, não sendo clara em sua conclusão, apesar de ter afirmado ter certeza do reconhecimento. Quanto à segunda formação, reconheceu o de número 2. Voltou atrás e confirmou que reconhece o indivíduo de número 1 da primeira formação e o indivíduo de número 2 da segunda formação como aqueles que praticaram o delito. Reconheceu, portanto, apenas o corréu Jonas (número 2 da segunda formação). No dia dos fatos, estava voltando de uma "doutrina" e passou uma combi branca que atravessou a rua e descenderam dois indivíduos armados, vindo para cima do carro, dizendo: "perdeu, perdeu". Mandaram todos descenderem e sem olhar para trás. Só ficou o motorista. Levaram os documentos e a roupa da "doutrina", da igreja. Sofreu um prejuízo de uns dois mil reais. Estavam de moletom. Dos dois indivíduos, quem fez a abordagem da depoente foi o segundo indivíduo, da segunda formação. Os roubadores mandaram deixar os objetos.

A vítima Luzinete narrou que um dos réus era loiro e outro era moreno. O loiro estava de camisa de manga curta, ele estava com o revólver. O moreno ficou do lado do motorista. Ele estava de moletom. O loiro era baixo e o moreno era alto. O loiro era tingido, tipo "mechas". Reconheceu o corréu João Vítor como o de número 2, como sendo o "loirinho". Na segunda formação, não reconheceu nenhum dos indivíduos. Portanto, apenas João Vítor foi reconhecido. Disse que veio uma perua e passou na

frente, atravessando na frente do veículo ocupado pela vítima. Um deles estava armado e disse: "perdeu, perdeu". Mandaram todos descerem. Levaram a bolsa da depoente, com todo seu material, pois voltava da igreja. O carro era da sua filha. Na delegacia foi bem tratada. Reconheceu os réus na delegacia. Não teve dúvidas. Viu os réus duas vezes, na delegacia. Teve um prejuízo de mil e quinhentos reais. Indagada sobre ter sofrido abalo psicológico, disse que até hoje está doente. Só viu dos indivíduos. Estava claro. Não estava tao escuro. Viu o loirinho pois ele veio até a porta do carro. O loirinho estava armado. O outro não deu pra ver se estava armado. O loirinho veio do lado do passageiro. Estava no banco de trás, no meio. Pediram pra deixar as coisas. Ele falou para as três, a depoente e suas filhas.

A vítima Wellington narrou que eram dois indivíduos que vieram até o depoente. O outro ficou na Kombi. O primeiro era um moreno, alto, de cabelo encaracolado. O outro loiro, de cabelo pintado, e baixo. Ele estava armado. Reconheceu João Vítor, de número um, como um dos roubadores. Não reconheceu o corréu Jonas, na segunda formação. Estavam voltando da "doutrina", em direção à Zona Leste, em São Paulo. Uma kombi os estava seguindo. Na quarta lombada, eles ultrapassaram bruscamente e atravessaram a kombi na frente. Saíram com uma arma, colocaram o pente na arma e vieram até os passageiros. Tentou pegar o documento e não conseguiu. O moreno disse que iria atirar na perna do depoente. O do cabelo pintado, que reconheceu, foi até os passageiros e estava armado. O mais alto e moreno foi até o depoente. Somente perdeu os documentos, o celular e a roupa da "doutrina". Acha que teve prejuízo de R\$ 1.700,00. Ficou abalado psicologicamente. Na delegacia, foi imediatamente após o fato. Foi bem tratado, não foi forçado. A estrada era deserta. Tem muitos sítios lá. Após o roubo, nem todos os celulares foram roubados. Conseguiram usar o celular da Márcia e ligar para o 190. Viram, então, uma viatura, enquanto falava ao telefone. Imediatamente saíram ao encalço dos roubadores e conseguiram aborda-los próximo de Embu das Artes. Eles foram levados à delegacia. Tentou levar o documento. Inicialmente, cumpre consignar que a jurisprudência admite a relativização do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal quando o reconhecimento é feito em juízo, em especial quando corroborado por outras provas e quando não demonstrado o prejuízo.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre os arestos recorrido e os paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. II - Quanto à alegação de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, pois, como dito, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp n. 1.304.484/RJ, Quinta Turma, Rel^a. Min^a. Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.888.676/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o que aconteceu na presente hipótese. 2. Não pode ser analisada a suposta violação ao art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois da simples leitura do recurso especial, constata-se que a Defesa nada arguiu a respeito, constituindo esse pleito defensivo clara inovação recursal, inviável de ser apreciada na via do agravo regimental. Ademais, é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento. 3. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução. 4. O reconhecimento de nulidade decorrente desse proceder exige a prévia demonstração do efetivo prejuízo, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi realizado pela Defesa nas razões do recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.304.484/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 7/3/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO FUNDADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo. II. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 304.970/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 12/5/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA DEMONSTRADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 386, IV, V E VII, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. EXAME QUE DEMANDA INCURSÃO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. "Estando a sentença condenatória, quanto à autoria delitiva, respaldada em outros elementos probatórios e não somente no reconhecimento por parte da vítima na delegacia, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.314.685/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe 14/9/2012). 2. Para a configuração de nulidade processual, faz-se necessária a prova do efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. É cediço que o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo, portanto, indeferir motivadamente as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias. 4. Para se acolher o pedido de absolvição do recorrente, por ausência de indícios mínimos acerca da autoria delitiva, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante a Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 300.047/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 29/8/2014).

Além disso, o artigo 185, parágrafo 8º, do Código de Processo Penal permite a realização do reconhecimento por via de videoconferência.

No caso em tela, o reconhecimento judicial por videoconferência permitiu, inclusive, que os acusados fossem colocados ao lado de figurantes, o que seria inviável numa audiência presencial, eis que no Fórum não haveria estrutura para tanto, nem mesmo figurantes em número suficiente para se dar cumprimento ao disposto no artigo 226, inciso II, do citado diploma legal, em especial, diante do número dos envolvidos.

Houve descrição das características dos indivíduos. Todos estavam ao lado de outros

indivíduos, os quais, dentro do possível, guardavam semelhança com os acusados. Destaque-se que o art. 226, inciso II, da lei processual penal dita que a pessoa a ser reconhecida, em sendo possível, será colocada ao lado de outras semelhantes. No caso dos autos, os centros de detenção organizaram o reconhecimento pessoal de acordo com as possibilidades do momento.

Ainda, a imagem ostentada em tela era nítida e permitiu a pronta visualização dos acusados pelas vítimas, as quais, inclusive, indicaram as características físicas daqueles, na linha dos reconhecimentos efetuados na fase policial.

Destarte, o reconhecimento virtual, tal como realizado, não trouxe prejuízo aos réus; pelo contrário, garantiu a eles a mais ampla defesa.

Saliente-se que, em juízo, os acusados foram, identificados pelas vítimas Márcia (Jonas), Wellingtons (João Vitor) e Luzinete (João Vitor), por meio de suas características, descritas na presença deles, sendo certo que "não há necessidade de que a testemunha proceda à descrição do acusado, se uma de suas características físicas foi suficiente para o seu reconhecimento pessoal. O reconhecimento pessoal isolado não anula o ato, sendo que a presença de outras pessoas" (RHC n. 12.227/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/3/2002, DJ de 15/4/2002, p. 234.)

Ainda, o reconhecimento efetuado por videoconferência foi completamente gravado, permitindo às partes e juízo a aferição integral e pormenorizada do ato, que se deu na presença tanto da Acusação, quanto da Defesa. Com efeito, a gravação do reconhecimento se mostra ferramenta que goza de amplitude de detalhes ainda maior do aquela garantida pelo auto previsto no artigo 226, inciso IV, da lei processual penal.

A despeito de todo o exposto, vale lembrar que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, em juízo, não é de observância obrigatória, tratando-se de recomendação legal:

"2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.623.978/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)"

Outro, todavia, é o entendimento em relação ao reconhecimento feito na Delegacia de Polícia. Com efeito, recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que o reconhecimento de pessoa, tanto presencial, quanto fotográfico, "realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes" (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021).

Como se nota o reconhecimento feito na fase policial observou estritamente o rito legal, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ainda, dos autos do inquérito policial consta o auto pormenorizado, tudo de acordo com as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Nada obstante, o convencimento judicial não se produz, no sistema brasileiro atual, segundo regras preestabelecidas que exijam determinados meios de prova, salvo o corpo de delito necessário, conforme expresso no art. 158 do Código de Processo Penal. Ao contrário, o sistema vigente é absolutamente aberto e de conformidade com o art. 157 do mesmo diploma legal o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova”.

O reconhecimento pessoal consiste em um dos elementos de prova, não se podendo conceitua-lo como decisivo, preponderante e exclusivo. Sua ausência ou imperfeição não autoriza isoladamente a conclusão no sentido de que a prova inexistente ou que o fato não aconteceu. Até mesmo a falta absoluta desse depoimento em ação penal e mesmo no inquérito policial não constitui óbice ao reconhecimento da responsabilidade do acusado. Fosse assim e não se conseguiria nunca esclarecer a autoria, por exemplo, de crime de latrocínio, em que a vítima é morta. E, o reconhecimento dos réus na fase policial, confirmado parcialmente em juízo, somado às provas produzidas tanto em audiência, tanto no curso da investigação policial são provas seguras da participação de todos os ora acusados na prática dos delitos que lhes foram imputados.

De rigor ressaltar que, nos crimes patrimoniais em geral, a palavra do ofendido assume valor relevante, já que não teria interesse em prejudicar os réus. Nesse sentido, a jurisprudência:

“Em tema de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, por assumir a palavra da vítima importância, principalmente quando se mostra segura e coerente, o reconhecimento por parte do ofendido, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação, mormente quando a 'res furtiva' é apreendida em poder do acusado.” (RJTACRIM 48/474).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (JTACrSP, vol.100, p. 250, Rel. Juiz Almeida Braga).

ROUBO - Palavra da vítima - Valor probante - Condenação - Emprego de arma - Instrumento apreendido - Faca não visualizada pela vítima - Irrelevância - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0014259-34.2005.8.26.0322; Relator (a): Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal C; Foro de Lins - 1ª. Vara Criminal - (1ª. Vara Judicial); Data do Julgamento: 22/01/2008; Data de Registro: 23/01/2008)

Com efeito, as vítimas foram claras e explicaram com detalhes a dinâmica dos delitos praticados, bem como as consequências sofridas em razão dos crimes. Ainda, os ocupantes do veículo, srs. Márcia, Luzinete e Wellington identificaram os acusados, não apenas na fase policial, mas também na fase judicial, ainda que parcialmente.

As vítimas foram uníssonas em afirmar que retornavam da igreja, no carro de Márcia, quando um veículo Kombi atravessou a frente do carro que ocupavam. Logo na sequência, os réus desceram, sendo que o "loirinho", ou seja, João Vítor, estava armado. Jonas ficou ao lado do motorista e ainda ameaçou Wellington, dizendo que atirariam em sua perna.

Os réus levaram os pertences das vítimas, que sofreram prejuízos consideráveis. Além disso, levaram o veículo de Márcia.

Porém, além destes elementos de prova, a testemunha Sr. Luciano Barbosa, guarda civil, foi clara em atestar que estava patrulhando a Estrada Borba Gato, quando encontraram as vítimas. Eles falaram que foram roubados e que levaram o carro deles. O depoente e seu parceiro decidiram, então, tentar encontrar o veículo. Conseguiram alcançar os veículos, até porque a Kombi é mais lenta. Como o depoente estava dirigindo, decidiu abordar o veículo das vítimas. Alcançou o veículo uns cinco minutos após a informação passada pelas vítimas. Ainda, reconheceu os réus, um como sendo o motorista e o outro o passageiro.

Portanto, o guarda civil ouvido confirmou a dinâmica dos desdobramentos do delito, já que encontrou o veículo outrora ocupado pelas vítimas, logo após a prática do delito.

Ainda, cumpre lembrar que “a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF – HC 70.237 – Rel. Carlos Velloso – RTJ 157/94).

Cuida-se de testemunha compromissada e insuspeita, uma vez que nada indica tivessem motivos para incriminar falsamente o réu. No exercício regular da atividade de polícia ostensiva, presenciou a exteriorização da prática criminosa, razão pela qual é testemunha por excelência e seu relato é imprescindível ao descobrimento da verdade. Atribui-se ao seu depoimento, portanto, à míngua de disposição legal em contrário, o mesmo valor de qualquer outra testemunha compromissada; não superior, mas tampouco inferior.

No mais, era ônus (art. 156 do CPP) dos acusados comprovarem - mesmo que indiciariamente (art. 239 do CPP) - as teses defensivas aqui ventiladas. Contudo, deste ônus os réus não se desincumbiram, pelo contrário, em seu interrogatório ofertaram versões conflitantes que restaram isoladas no contexto probatório.

Interrogado, Jonas negou a prática dos fatos. Disse que estavam numa adega e o rapaz da perua estava com o depoente. Estavam indo para outro bairro e o rapaz lhe ligou para que o depoente levasse a Kombi para ele, pois ele iria fazer um “corre” de uber. Ele pediu para o depoente levar a Kombi dele para outro lugar. Pediu para levar o carro do outro parceiro e a hora que pegou o carro e foi abordado pela viatura. Parou um carro atrás. Ninguém presenciou a conversa. Conheceu o rapaz, Felipe, na adega. A adega fica na Vila Geni e estava indo para o Santa Clara para outro barzinho, a pé. O rapaz estava na BR e pediu para esperar e que ele estava voltando, perto da passarela. Ele encostou a kombi e um carro cinza. Não conseguiu levar a kombi, pois não conseguiu guia-la. Quando saiu com o carro a viatura já veio. Andou um pedaço. A Kombi estava com o cambio ruim.

Interrogado, João Vítor disse que tem dezenove anos. Disse que estava na adega na vila Geni, com sua mulher. Nessa o Felipe, o boy o chamou para ir pegar um carro com ele. Disse que não sabia dirigir. Disse que tinha acabado de sair da cadeia e não queria problemas. Quando chegou lá tinha outro carro parado. Havia outro mano. Foi no ônix e quando estava na BR a viatura o abordou. Não sabia que o carro era roubado. No ônix estava o Jonas. Quando foi abordado disse que não sabia que o carro era roubado. Disse que dessa vez não foi o depoente. Da outra vez, foi o depoente.

Veja-se que Jonas afirmou que conduzia a Kombi e que foi abordado neste veículo pelos policiais. Contudo, o guarda civil ouvido nesta data narrou que não conseguiram abordar a Kombi, mas apenas o carro das vítimas, o Chevrolet Ônix. Ainda, João Victor asseverou que Jonas estava consigo no veículo Ônix e não na Kombi.

Apesar da negativa conflituosa dos acusados, é certo que as provas colhidas em audiência e os reconhecimentos efetuados tanto nesta data, quanto na delegacia refutam suas versões.

Além disso, há prova cabal de que o delito foi praticado em concurso de pessoas, o que atrai a incidência da causa de aumento citada na denúncia.

Enfim, deve-se observar que restaram configurados cinco delitos de roubo, em concurso formal próprio, conforme constou da denúncia.

A conclusão decorre da tutela concomitante de distintos valores jurídicos pela norma penal incriminadora sob exame: o patrimônio, como mais evidente, mas também a liberdade e a incolumidade física do seu portador, que sofre a violência ou a grave ameaça. Quanto à configuração de concurso formal próprio em situação como a descrita, embora não se atinja patrimônio de quem sofreu a violência e grave ameaça, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE

CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I, II E V, CP. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS.

SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU PESSOA QUE SOFRE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TUTELA DO PATRIMÔNIO, BEM COMO DA LIBERDADE E DA INTEGRIDADE FÍSICA.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, PÁR. ÚNICO, CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. ALTO GRAU DE ORGANIZAÇÃO E COMPLEXIDADE. ATUAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.

Roubo planejado com o fim de subtrair dois caminhões e suas respectivas cargas de combustível de empresa transportadora. No curso da ação, foram roubados, também, pertences e valores dos funcionários da empresa, que dirigiam os veículos. 2. O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 3. Levando-se em consideração que dois bens jurídicos são tutelados pelo tipo penal do artigo 157, CP, a saber, o patrimônio do proprietário da coisa e a integridade física do que sofre a violência ou a grave ameaça, não há ilegalidade em se considerar como vítimas do crime de roubo tanto o proprietário do bem como o seu detentor (quando a ação delitiva se dirige diretamente contra este último e não contra aquele). 4. Tendo em vista que o patrimônio (de valor considerável, enfatize-se) da transportadora foi subtraído, mediante grave ameaça dirigida contra o detentor da coisa, não há como excluí-la do rol de vítimas do crime sem que se incorra em grave erro. Por esse motivo, conclui-se que, inegavelmente, três foram as vítimas da única ação do réu. 5. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes, alto grau de organização e complexidade, atuação em diversas cidades e rodovias por longo período de tempo e movimentação de cargas e valores elevados. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1.193.257/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DIVERSOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu acerca da caracterização do concurso formal próprio, considerando a subtração ocorrida no mesmo momento, atingindo vítimas e patrimônios diversos. (...)" (AgRg no AREsp 1643848/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

Patenteadas, pois, a autoria e materialidade, passo a dosar as penas. Ao crime do art. 157, caput, do Código Penal são cominadas, em abstrato, as penas de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Sopesados os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal observo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. O crime foi cometido em concurso com outro indivíduo, praticado em estrada erma, em bairro da zona rural da Comarca, demonstrando culpabilidade exacerbada. Vale ressaltar, ainda, o expressivo prejuízo financeiro sofrido pelas vítimas, bem como os danos psicológicos decorrentes da ameaça sofrida. Ainda, quanto a João Victor é preciso observar seus maus antecedentes (fls. 116). Assim, para Jonas, fixo a pena-base, acima do mínimo legal, em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Para João Victor, a pena deve ser elevada em 1/4, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena, deve-se anotar a menoridade do acusado João Victor, devendo a pena ser reduzida em 1/6, resultado em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na inexistência de circunstâncias agravantes. Em relação a Jonas, não incidem agravantes ou atenuantes.

Comprovada a incidência da causa de aumento de pena descrita no inciso II parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, de rigor é a exasperação das penas no mínimo, ou seja, em 1/3, perfazendo as penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para João Victor e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, em relação a Jonas.

Enfim, reconhecido o concurso formal, a pena deve ser majorada em 1/3, tendo em vista o número de vítimas (5). Assim, para Jonas, a pena resta definitiva em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; para João Victor, a pena resta definitiva em 07 (sete) anos,

04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

À míngua de maiores elementos acerca da real situação financeira dos réus, fixo o valor do dia-multa no valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, valendo pontuar os maus antecedentes de João Victor, já condenado por crime idêntico.

Impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois o delito foi cometido com grave ameaça a pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR os réus JOÃO VICTOR ROCHA DA SILVA, às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária nos termos da lei, e JONAS DE JESUS RODRIGUES DA SILVA às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária nos termos da lei, por incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e artigo 70, ambos do Código Penal.

A prisão cautelar deve se mantida, pois persiste a necessidade de garantia da ordem pública. Assim, considerando que o delito foi cometido com violência e grave ameaça, os réus não poderão apelar desta sentença em liberdade.

As custas processuais serão suportadas pelos réus, salvo se beneficiários da Justiça Gratuita.

Expeça-se guia de recolhimento provisória ou, em caso de ausência de recurso, guia de recolhimento definitiva, além de ofícios do IIRGD e TRE. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado.

Intimem-se as vítimas do conteúdo desta sentença, nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários em favor do patrono dativo.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapecerica da Serra, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA